

ผู้ฟ้องคดีมีเมทาเมเฟตามีนของกลางไว้ในครอบครอง พินาศกลับเป็นยกฟ้อง และมีความเห็นให้คุ้มครองประพจน์ผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๑ ปี จากคำพิพากษาดังกล่าวแสดงว่าศาลมิได้ตัดสินว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิด แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะเคยเสพยามาแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีก็มิได้มีประวัติเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีสามารถเข้าทำงานในหน่วยงานทางราชการได้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามสมควรใช้ดุลพินิจพิจารณาพฤติการณ์ที่จะถือว่าเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีด้วยความระมัดระวังและมีขอบเขตที่แคบ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อสถานภาพแห่งสิทธิของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามใช้ดุลพินิจไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ คำสั่งไม่ให้ผู้ฟ้องคดีผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีสอบเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๐ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย พินาศให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๐ และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการบรรจุผู้ฟ้องคดีเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อ.๕๑๔/๒๕๕๗)

๒. การบรรจุและแต่งตั้ง

๒.๑ การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตำบลต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนดตามนัยข้อ ๗๓ วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ ๑๐๙ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ การที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เมื่อมีตำแหน่งว่าง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลกลับดำเนินการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการส่วนตำบลโดยที่ตำแหน่งนั้นไม่ว่าง กรณีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๔๘ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓ ต่อมา องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา และอยู่ระหว่างโยกย้ายสับเปลี่ยนเพื่อให้ตำแหน่งว่างในเดือนธันวาคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ไปรายงานตัวขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และหลังจากตำแหน่งว่างลง ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีหนังสือส่งตัวผู้ฟ้องคดีถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑ และในการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่ประชุมมีมติว่าหากองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ขอใช้บัญชีโดยมีตำแหน่งว่าง ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ความเห็นชอบให้บรรจุแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีได้ ไม่ก่อนวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ แต่หากองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ได้ขอใช้บัญชีในขณะที่ยังไม่มีตำแหน่งว่างให้เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป และปรากฏว่าการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบให้บรรจุผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งดังกล่าว เนื่องจากในขณะที่ยังคงการบริหารส่วนตำบลทับใต้มีหนังสือขอใช้บัญชีไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรีนั้น ยังไม่มีตำแหน่งว่างที่จะบรรจุแต่งตั้งผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการขอใช้บัญชีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และขัดต่อระบบคุณธรรมของการบริหารงานบุคคล ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่เห็นชอบให้บรรจุแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบลตามฟ้อง และให้มีผู้รับผิดชอบต่อการกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียสิทธิดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการว่า หากองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ขอใช้บัญชีโดยมีตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓ ว่าง ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ความเห็นชอบให้เรียกผู้ฟ้องคดีมาบรรจุแต่งตั้ง แต่หากเป็นการขอใช้บัญชีในขณะที่ยังไม่มีตำแหน่งว่าง ให้เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป และเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ขอใช้บัญชีสอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓ ในขณะที่ยังไม่มีตำแหน่งว่าง การเรียกผู้ฟ้องคดีมารายงานตัวจึงไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนดตามมติ



ดังกล่าว กรณีจึงไม่ต้องด้วยข้อ ๗๓ วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ ๑๐๙ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ที่กำหนดให้การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตำบลต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด ดังนั้น การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีดังกล่าวย่อมถือว่าเป็นการดำเนินการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งเป็นการขัดต่อระบบคุณธรรมของการบริหารงานบุคคล เนื่องจากการขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้ที่สอบแข่งขันได้ โดยยังไม่มีตำแหน่งว่างอาจเป็นการดำเนินการที่ไม่สุจริต และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สอบแข่งขันได้ มติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ ที่ไม่เห็นชอบให้บรรจุแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓ จึงเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ทั้งที่ทราบดีอยู่แล้วว่าขณะนั้นตำแหน่งดังกล่าวยังไม่ว่าง ย่อมเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องสิทธิโดยไม่สุจริตตามมาตรา ๕^๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๑/๒๕๕๖)

๒.๒ การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

(๑) การบรรจุทนายข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่เข้ารับราชการตำรวจ

การบรรจุทนายของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ย่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติในขณะที่ข้าราชการตำรวจผู้นั้นเสียชีวิต แม้ว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติในเรื่องใดให้แตกต่างไปจากหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติเดิม แต่จะต้องคำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์จากความคงอยู่ของหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัตินั้นด้วย และหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติใหม่นั้น ย่อมไม่อาจนำมาใช้บังคับย้อนหลังได้ การนำหลักเกณฑ์ใหม่มาใช้บังคับกับกรณีที่เกิดขึ้นก่อนหลักเกณฑ์นั้นจะมีผลบังคับใช้ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

^๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๕ ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี บุคคลต้องกระทำโดยสุจริต



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการตำรวจ บิดาของผู้ฟ้องคดีได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๓ จากการประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นสายตรวจ โดยขณะนั้นผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๘ ปี ๙ เดือน ขณะที่บิดาของผู้ฟ้องคดีเสียชีวิตนั้นมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (อธิบดีกรมตำรวจ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตามหนังสือของกองกำลังพล กรมตำรวจลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๐ โดยให้บรรจุนายาของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เข้ารับราชการตำรวจได้ ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ศึกษาจนจบระดับปริญญาตรีและขอสมัครเข้ารับราชการตำรวจ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ให้ระงับการดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากในขณะยื่นคำขอผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาบรรจุเข้ารับราชการตำรวจตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใหม่ตามหนังสือ ที่ ๐๐๐๖.๓๓/ว ๙๖๗๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมอบอำนาจให้มารดาอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่ทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ระงับการดำเนินการรับผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการตำรวจ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นข้าราชการตำรวจตามสิทธิทายาทของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

หลักเกณฑ์การบรรจุนายาของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นข้าราชการตำรวจนั้นไม่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑^๔ แต่โดยที่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ถือได้ว่าอุทิศตนเพื่อราชการโดยแท้ จึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุนายาของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตไว้ในหนังสือกองกำลังพล กรมตำรวจ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๐ โดยถือเป็นแนวทางปฏิบัติของกรมตำรวจเรื่อยมา ทั้งนี้ หลักเกณฑ์หรือ

^๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑

มาตรา ๔๑ ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกหรือผู้ที่สอบแข่งขันเป็นข้าราชการตำรวจต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้

๑. อายุ

๒. อายุ

(๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี

๓. อายุ

๔. อายุ

มาตรา ๔๓ ให้ ก.ตร. มีอำนาจออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกและการสอบแข่งขันข้าราชการตำรวจ

มาตรา ๔๔ การคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ ให้อธิบดีหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีเป็นผู้ดำเนินการ



แนวทางปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวได้ใช้ปฏิบัติกับทายาทของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิได้มีข้อจำกัดว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีใดโดยเฉพาะ ดังนั้น ทายาทของผู้นั้นย่อมได้รับสิทธิในการขอเข้ารับราชการตำรวจตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติดังกล่าว อีกทั้งหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติดังกล่าวมิได้มีเงื่อนไขว่าทายาทจะต้องมีอายุครบ ๑๘ ปี ในขณะที่ข้าราชการตำรวจผู้นั้นเสียชีวิตหรือต้องยื่นคำร้องขอเข้ารับราชการตำรวจภายในระยะเวลาใด หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติดังกล่าวจึงยังมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น ไม่ว่าทายาทของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่จะมีอายุเท่าใดในขณะที่ข้าราชการตำรวจผู้นั้นเสียชีวิต ทายาทของข้าราชการตำรวจผู้นั้นก็ย่อมมีสิทธิขอเข้ารับราชการเมื่อมีอายุครบ ๑๘ ปี และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนที่สามารถเข้ารับราชการตำรวจได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บิดาของผู้ฟ้องคดีเสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นสายตรวจ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิยื่นคำขอเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำรวจเมื่อผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๑๘ ปี และมีคุณสมบัติทั่วไปอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเข้ารับราชการตำรวจได้ อีกทั้งเมื่อบิดาของผู้ฟ้องคดีเสียชีวิตและผู้ฟ้องคดีทราบว่าเป็นผู้มีสิทธิ จะได้รับการพิจารณาให้เข้ารับราชการตำรวจตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีก็ได้ศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้ารับราชการตำรวจตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดไว้ จึงเป็นความเชื่อโดยสุจริตของผู้ฟ้องคดีในความคงอยู่และความแน่นอนของหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดขึ้นเอง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ตามหนังสือ ที่ ๐๐๐๖.๓๓/ว ๙๖๗๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ให้เปลี่ยนไปจากเดิมโดยมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีหมดสิทธิที่จะได้รับการบรรจุเพื่อเข้ารับราชการตำรวจ ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวให้แตกต่างไปจากเดิม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้ฟ้องคดีผู้รับประโยชน์จากความคงอยู่ของหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัตินั้นด้วย และหลักเกณฑ์ใหม่นั้นย่อมมีผลบังคับใช้กับกรณีที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ แต่ไม่อาจนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้บังคับย้อนหลังเฉพาะกับกรณีนี้ได้ แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะอ้างถึงปัญหาวิกฤตการณ์ด้านการเงินและการคลังของประเทศ มาเป็นเหตุผลของการปรับหลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการกำหนดขนาดกำลังคนภาครัฐและปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ แต่หลักเกณฑ์เดิมที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดขึ้นนั้นมีผลใช้เฉพาะกับทายาทของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น จึงไม่ก่อผลกระทบต่อมาตรการกำหนดขนาดกำลังพลภาครัฐและการปรับขนาดกำลังพลภาครัฐมากนัก เมื่อคำนึงถึงความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้วกรณีไม่ควรนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการไม่บรรจุผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ระงับ

การดำเนินการพิจารณาบรรจุผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้การดำเนินการพิจารณาบรรจุผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการตำรวจนับแต่วันออกคำสั่ง ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการพิจารณาคำร้องของผู้ฟ้องคดีใหม่ตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุทายาทข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหนังสือ กองกำลังพล ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๐ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๔/๒๕๕๖)

๓. การย้าย การโอน และการสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่

๓.๑ การย้ายกรณีปกติ

การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การที่ผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดองค์ประกอบการให้คะแนนประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูก็เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจให้เกิดความชัดเจน ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ง่าย ประกอบกับเป็นแนวทางที่ใช้บังคับต่อผู้ยื่นคำขอย้ายทุกราย ดังนั้น การออกคำสั่งย้ายข้าราชการครูผู้ยื่นคำขอโดยนำกรอบหรือแนวทางดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านอิหนา (รัฐประชานุกูล) ตำบลบัวหุ่ง อำเภอรามไธสง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้อนุมัติการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๔๘ ปรากฏว่ามีผู้ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสัมปอญพิทยาคม ตำบลสัมปอญ อำเภอรามไธสง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๓ ราย ได้แก่ ผู้ฟ้องคดี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคสิกลิ่งพัฒนาทร กิ่งอำเภอสีลาสาท จังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหวายคำวิทยา อำเภอรามไธสง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒



ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้ประชุมพิจารณาโดยพิจารณาให้คะแนนผู้ยื่นคำขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ที่ ๓๗๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ ในข้อ ๑ ถึง ข้อ ๘ ส่วนข้อ ๙ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้พิจารณาให้คะแนน สรุปผลการให้คะแนนรวมจากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ ๗๗ คะแนน ผู้ฟ้องคดีได้ ๗๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ต่อมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ได้นำผลการพิจารณาดังกล่าวเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาอนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสัมปอญพิทยาคม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ แต่งตั้งย้ายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสัมปอญพิทยาคม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การให้คะแนนในข้อ ๘ เกี่ยวกับเหตุผลในการขอย้ายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ ๕ คะแนน แต่ผู้ฟ้องคดีได้เพียง ๒ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ทั้งที่ระบุเหตุผลในการขอย้ายเหมือนกันว่าขอย้ายอยู่ร่วมกับคู่สมรส/กลับภูมิลำเนา การให้คะแนนข้อ ๘ แก่ผู้ฟ้องคดีน้อยกว่าจึงไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้แก้ไขผลการให้คะแนนข้อ ๘ ให้เป็นไปตามหลักฐานและเหตุผล การขอย้าย แล้วรวมคะแนนใหม่ทั้งหมด หากผลคะแนนรวมเป็นประการใด ให้ตัดสินผลการพิจารณาการย้ายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามลำดับคะแนนที่ได้ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกเลิกมติให้ความเห็นชอบในการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนของการพิจารณาการย้ายผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนสัมปอญพิทยาคมและ ส่วนของโรงเรียนอื่นๆ ที่มีผลเกี่ยวเนื่องกัน และขอให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกคำสั่งใหม่ตามผลการให้คะแนนและผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า มีผู้ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสัมปอญพิทยาคม จำนวน ๓ ราย รวมผู้ฟ้องคดี โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้ประชุมและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ที่ ๓๗๑/๒๕๔๘ ลงวันที่

๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบการให้คะแนนเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีปกติ) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ไว้ โดยหลักเกณฑ์ในข้อ ๘. เหตุผลการขอย้าย (๑) กรณีขอย้ายอยู่รวมกับคู่สมรส/กลับภูมิลำเนา ๕ คะแนน (๒) ดูแลบิดามารดา/ผู้มีอุปการะคุณ ๔ คะแนน (๓) รักษาสุขภาพ ๓ คะแนน (๔) อื่นๆ ๒ คะแนน ซึ่งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ระบุเหตุผลในคำขอย้ายเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส/กลับภูมิลำเนาตามข้อ ๘ (๑) ตามข้อเท็จจริงโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และคู่สมรสมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลสัมป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ แต่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ่งพัฒนาทร กิ่งอำเภอศีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ต้องเดินทางจากภูมิลำเนาไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนดังกล่าวเป็นระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการด้วยระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร และอยู่ต่างอำเภอกับคู่สมรส จึงให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ส่วนผู้ฟ้องคดีและคู่สมรสมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลสัมป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีหนาท (รัฐประชานุกูล) ตำบลบัวหุ้ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นว่า เป็นการย้ายขอย้ายซึ่งอยู่ในท้องที่อำเภอเดียวกัน จึงให้ผู้ฟ้องคดี ๒ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อ ๘ (๔) เมื่อรวมการให้คะแนนของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้คะแนนรวม ๗๗ คะแนน ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนรวม ๗๖ คะแนน จากคะแนนรวมเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานทางการศึกษาอื่นภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือต่างเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา ๕๙^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น

^{๑๐} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๕๙ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาอื่นภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือต่างเขตพื้นที่การศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้ายแล้วแต่กรณี เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการผู้นั้นต่อไป

การย้ายผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษาในระหว่างส่วนราชการหรือเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีการประสานงานระหว่าง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่จะรับย้ายพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งตามนั้น สำหรับการย้ายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้สั่งย้าย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.

การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แต่ถ้าย้ายไปบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งซึ่ง ก.ค.ศ. ยังมิได้กำหนด จะกระทำได้เมื่อ ก.ค.ศ. กำหนดตำแหน่งแล้ว

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด



หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ที่ ๓๗๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกำหนดองค์ประกอบการให้คะแนนเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีปกติ) ภายในเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้กำหนดนิยามในการพิจารณาองค์ประกอบการให้คะแนนข้อ ๘ (๑) ว่า ถ้าผู้ขอย้ายอยู่ในอำเภอเดียวกับคู่สมรสอยู่แล้วไม่ถือเป็นเหตุผลในข้อนี้ ถ้ามีการย้ายข้ามอำเภอหรือข้ามเขต จึงเป็นเหตุผลว่าเพื่ออยู่รวมคู่สมรสได้ และคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นว่ากรณีของผู้ฟ้องคดีเป็นการย้ายกลับภูมิลำเนาหรืออยู่รวมกับคู่สมรสในท้องที่อำเภอเดียวกันไม่เข้าเกณฑ์ตามข้อ ๘ (๑) คณะกรรมการกลั่นกรองฯ จึงกำหนดให้คะแนนผู้ฟ้องคดี ๒ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ต่างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ซึ่งการกำหนดนิยามในการพิจารณาองค์ประกอบการให้คะแนนข้อ ๘ (๑) ดังกล่าว ถือเป็นการกำหนดกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยย้ายข้าราชการตามคำขอเพื่อให้เกิดความชัดเจน ความโปร่งใส และสามารถให้ตรวจสอบได้ง่าย หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีเหตุมีผลรองรับในการให้ข้าราชการย้ายเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส ซึ่งจะต้องให้โอกาสผู้ที่ต้องมีความจำเป็นกว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และเป็นกรณีใช้บังคับต่อผู้ยื่นคำขอย้ายทุกราย ประกอบกับการพิจารณาย้ายข้าราชการในสังกัดเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่จะต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบ เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ อาศัยกรอบหรือแนวทางดังกล่าวในการพิจารณามีมติย้ายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งย้ายตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบแต่อย่างใด คำสั่งย้ายพิพาทจึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๙/๒๕๕๗)

๓.๒ การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

กรณีข้าราชการครูตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามีปัญหาในการบริหารงาน และมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณจนถูกผู้ได้บังคับบัญชาร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่และมีพฤติกรรมข่มขู่ผู้ได้บังคับบัญชา เป็นกรณีที่เกิดปัญหาในหน่วยงานการศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ ย่อมถือว่ามี ความจำเป็นต้องย้ายเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวอันเป็นการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการได้ ทั้งนี้ คำสั่งย้ายบุคคลดังกล่าวให้ไปดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกันกับตำแหน่งเดิม ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นเดิมนั้น ไม่อาจถือว่าเป็นการย้าย

โดยไม่สุจริตหรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ทั้งการออกคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่ซึ่งอยู่ภายในเขตจังหวัดเดียวกันกับท้องที่เดิมยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่าเป็นการสร้างภาระเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการชั่วคราวที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ เนื่องจากมีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี และได้มีคำสั่งลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอดอนจาน ต่อมา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน้าที่ย้ายข้าราชการครูผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และการแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาลั่นกรองเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการหน่วยงานในภาพรวมของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนและเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก่อนที่จะเรียกผู้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง จึงมีมติเห็นชอบให้ปรับ/ย้ายข้าราชการครูจำนวน ๓๒ ราย รวมผู้ฟ้องคดีด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงเสนอ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา ซึ่ง อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีมติเห็นชอบให้ย้ายผู้ฟ้องคดีไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ย้ายผู้ฟ้องคดีไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งแต่ไม่ทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออมลาลัยตามเดิม



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อ ๒^{๑๑} ของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร ๐๒๐๖.๓/ว ๑๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ กำหนดว่า การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี ๓ กรณี คือ การย้ายกรณีปกติ การย้ายกรณีพิเศษ และการย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งการย้ายกรณีหลังนั้นแยกได้ ๒ กรณี คือ การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในหน่วยงานการศึกษา และการย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และในข้อ ๕.๓^{๑๒} ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณากรณีการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยการย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในหน่วยงานการศึกษาในข้อ ๕.๓.๑ นั้น ได้แก่ กรณีที่เกิดปัญหาในหน่วยงานการศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อ การบริหารจัดการ และมีความจำเป็นต้องย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็น การแก้ปัญหานั้น การพิจารณาย้ายให้คำนึงถึงความเหมาะสม ประโยชน์ของทางราชการ และ ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะที่

^{๑๑-๑๒} หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร ๐๒๐๖.๓/ว ๑๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ข้อ ๒ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี ๓ กรณี ดังนี้

๒.๑ การย้ายกรณีปกติ ได้แก่

๒.๑.๑ การย้ายเพื่อยู่รวมกับคู่สมรส

๒.๑.๒ การย้ายเพื่อดูแลบิดามารดา

๒.๑.๓ การย้ายกลับภูมิลำเนา

๒.๒ การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่

๒.๒.๑ การย้ายติดตามคู่สมรส

๒.๒.๒ การย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง

๒.๒.๓ การย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต

๒.๒.๔ การย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา หรือคู่สมรสซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง

๒.๓ การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่

๒.๓.๑ การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในหน่วยงานการศึกษา

๒.๓.๒ การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข้อ ๕ หลักเกณฑ์การพิจารณา

ฯลฯ

ฯลฯ

๕.๓ การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

๕.๓.๑ การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในหน่วยงานการศึกษา

กรณีที่เกิดปัญหาในหน่วยงานการศึกษา ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ และมีความจำเป็นต้อง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการแก้ปัญหานั้น การพิจารณาย้ายให้คำนึงถึงความเหมาะสม ประโยชน์ ของทางราชการ และความเป็นธรรม แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ



ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ฟ้องคดีมีกรณีถูกร้องเรียนจากผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีในหลายกรณี โดยเป็นกรณีเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ
และพฤติกรรมบริหารแบบชมเชยผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดขวัญกำลังใจและ
มีผลกระทบต่อระบบการปฏิบัติงานที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายตามนโยบาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัด
ให้มีการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีในเรื่อง
ที่มีการร้องเรียน แต่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ จึงเป็นกรณีที่เกิดปัญหาในหน่วยงานการศึกษา
ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ และถือได้ว่ามีความจำเป็นต้องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นการแก้ปัญหา ทั้งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง
ผู้ฟ้องคดีตามมติของ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นคำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดี
ให้ไปดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงอยู่เดิม โดยผู้ฟ้องคดียังคง
ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นเดิม ยังไม่อาจจะถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต หรือมี
ลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ และคำสั่งให้
ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติหน้าที่ที่กิ่งอำเภอดอนจานซึ่งอยู่ภายใต้เขตในจังหวัดกาฬสินธุ์เช่นเดียวกันกับ
อำเภอกมลาไสย ยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่าเป็นการสร้างภาระให้เกิดกับผู้ฟ้องคดีเกินสมควร
จึงไม่ใช้การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๖/๒๕๕๗)

๔. การบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการ

๔.๑ การพิจารณาบรรจุแต่งตั้งบุคคลกลับเข้ารับราชการกรณีผู้ยื่นคำขอ
มีผลประเมินความสามารถในการทำงานและพฤติกรรมการทำงานโดยเฉลี่ยต่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน

การพิจารณาสั่งบรรจุบุคคลกลับเข้ารับราชการเป็นดุลพินิจของผู้มีอำนาจ
บรรจุแต่งตั้งที่จะต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับการ
รับผู้นี้กลับเข้ารับราชการ ประกอบกับนโยบายของทางราชการและภาระ
ด้านงบประมาณ รวมทั้งจะต้องนำข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการรับราชการและการทำงาน
ในอดีตมาประกอบการพิจารณาด้วย แม้ว่าผู้ยื่นคำขอจะมีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตามกฎหมายและระเบียบที่ทางราชการ
กำหนด ก็มิได้หมายความว่าผู้มีอำนาจจะต้องสั่งรับบุคคลผู้นี้กลับเข้ารับราชการ
ในทุกกรณี



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเคยรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ๗ สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้ฟ้องคดีป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบ ปวดไหล่ซ้าย ต้องเข้ารับการรักษา ทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาล และเนื่องจากอาการป่วยของผู้ฟ้องคดีจำเป็นต้อง เข้ารักษาตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นหนังสือลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ขอลาออก จากราชการตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ ต่อแรงงานจังหวัดนครนายก ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๙ แจ้งการลาออกของผู้ฟ้องคดีให้ปลัดกระทรวงแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ ขอยกเลิก หนังสือขอลาออกจากราชการ เนื่องจากอาการป่วยดีขึ้นและสามารถจะปฏิบัติงานได้ โดยมีหลักฐานการรับรองของแพทย์ผู้ตรวจรักษา หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ขอกลับเข้ารับราชการในสำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน และมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ขอความเป็นธรรม ในการยกเลิกหนังสือขอลาออกและขอกลับเข้ารับราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มงานพัฒนา องค์การและระบบงานได้มีหนังสือขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีให้ความเห็น เกี่ยวกับคุณลักษณะพฤติกรรมการทำงานของผู้ฟ้องคดี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา การบรรจุกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบข้อ ๒ ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร ๐๗๑๑/ว ๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนประเมินบุคคล ด้านความสามารถในการทำงานและพฤติกรรมการทำงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๕๓.๓๓ อันเป็น คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ แจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการพิจารณาให้บรรจุกลับเข้ารับราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว และให้ดำเนินการรับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ ในตำแหน่งและหน้าที่เดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการของผู้ฟ้องคดีเป็นการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตามข้อ ๓ วรรคสอง^{๑๓} ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๖ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและในฐานะผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมา ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๓)^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง (๖)^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ได้พิจารณาสั่งอนุญาตหรือยับยั้งการลาออกจากราชการของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การลาออกจากราชการของผู้ฟ้องคดีจึงมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีขอลาออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๓ วรรคสาม^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ทำให้ผู้ฟ้องคดี

^{๑๓} ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๖

ข้อ ๓ ชลช ชลช

การยื่นลาออกจากราชการ นอกจากกรณีลาออกเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๑๓ วรรคสี่ ให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

ชลช ชลช

^{๑๔} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๒๑ ในกระทรวงให้มีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ชลช ชลช

(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง

ชลช ชลช

^{๑๕-๑๖} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๕๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้ดำเนินการตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ หรือมาตรา ๖๖ แล้วแต่กรณี และให้ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ชลช ชลช

(๖) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมา ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ชลช ชลช

มาตรา ๑๑๓ นอกจากกรณีตามวรรคสี่ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

ชลช ชลช

ถ้าผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ไม่ได้อนุญาตให้ลาออกตามวรรคหนึ่งและไม่ได้ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกตามวรรคสอง ให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันที่ขอลาออก

ชลช ชลช



ต้องพ้นจากการเป็นข้าราชการนับตั้งแต่วันดังกล่าว แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ ขอยกเลิกหนังสือขอลาออกจากราชการต่อผู้ว่าราชการแต่ก็ไม่มีผล เนื่องจากการยื่นภายหลังการลาออกจากราชการของผู้ฟ้องคดีมีผลตามกฎหมายแล้ว ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ นั้น กรณีเป็นเพียงการมีหนังสือแจ้งวันออกจากราชการให้ผู้ฟ้องคดีทราบเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการลาออกและแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบตามข้อ ๖^{๓๗} ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ขอบรรจุกลับเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำนักบริหารกลางกลุ่มพัฒนาองค์กรและระบบงาน แต่ปรากฏว่าในการพิจารณาคำขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนประเมินบุคคลโดยเฉลี่ยร้อยละ ๕๓.๓๓ อันเป็นคะแนนเฉลี่ยที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการพิจารณาให้บรรจุกลับเข้ารับราชการ นั้น การพิจารณาสั่งบรรจุบุคคลกลับเข้ารับราชการจะต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับจากการรับผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ ประกอบกับนโยบายของทางราชการที่ต้องการลดขนาดกำลังคนภาครัฐและภาระด้านงบประมาณ รวมทั้งจะต้องนำข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการรับราชการและการทำงานในอดีตมาประกอบการพิจารณาด้วย แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตามกฎหมายและระเบียบที่ทางราชการกำหนด และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีขอกลับเข้ารับราชการ อันจะเป็นเหตุให้ไม่อาจรับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการได้ก็ตาม แต่มิได้หมายความว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ จะต้องสั่งรับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในทุกกรณี แต่เป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการรวมถึงนโยบายของทางราชการ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาเรื่องผู้ฟ้องคดีขอบรรจุกลับเข้ารับราชการโดยได้นำข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการรับราชการและการทำงานของผู้ฟ้องคดี

^{๓๗} ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๖

ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้ขอลาออกได้ออกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย เนื่องจากผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออกมิได้มีคำสั่งอนุญาตให้ลาออกและมิได้มีคำสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกก่อนวันขอลาออก หรือเนื่องจากครบกำหนดเวลายับยั้งการอนุญาตให้ลาออก ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออกมีหนังสือแจ้งวันออกจากราชการให้ผู้ขอลาออกทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ และแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบด้วย

นำมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับการออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง ดังนั้น การพิจารณาสั่งไม่บรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการจึงได้รับยกเว้นไม่ต้องให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๙/๒๕๖)

๕. การเลื่อนขั้นเงินเดือน

๕.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการโดยใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบ

การพิจารณาไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาโดยอ้างพฤติกรรมที่ใช้เป็นเหตุผลประกอบการพิจารณาไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน จะต้องมียุทธวิธีที่สนับสนุนเหตุผลที่ใช้อ้างในการพิจารณา และข้ออ้างดังกล่าวจะต้องมีน้ำหนักและเหตุผลเพียงพอที่จะฟังได้ว่าข้าราชการผู้นั้นมีพฤติกรรมเช่นนั้น นอกจากนี้ การอ้างข้อเท็จจริงอื่นที่ไม่ปรากฏในความเห็นการประเมินของผู้ประเมินย่อมไม่สามารถรับฟังได้ หากไม่แล้วการพิจารณาเลื่อนหรือไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าวย่อมเป็นการใช้ดุลพินิจออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการรัฐสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๗ ว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อครั้งที่มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ ๒ (วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘) ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๓ ผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประเมินขั้นต้นได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี และมีความเห็นว่าควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี ๐.๕ ขั้น แต่ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะผู้ประเมินเหนือขึ้นไป

ให้คำสั่งทางปกครองในกรณีดังต่อไปนี้ เป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖)

(๑) การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสั่งพักงาน หรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน หรือให้พ้นจากตำแหน่ง

ฯลฯ

ฯลฯ

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้คำสั่งทางปกครองในบางกรณี ซึ่งโดยสภาพไม่สามารถแจ้งหรือไม่สมควรแจ้งให้คู่กรณีทราบข้อเท็จจริงหรือโต้แย้งก่อนการทำคำสั่งทางปกครอง เป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบข้อเท็จจริงหรือโต้แย้งก่อนการทำคำสั่งทางปกครอง ประกอบกับมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กำหนดให้การกำหนดคำสั่งทางปกครองดังกล่าวต้องกระทำโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานตำแหน่งที่ตนเองปฏิบัติ จึงไม่ควรเลื่อนขึ้นเงินเดือนในรอบครึ่งปีให้ผู้ฟ้องคดี เลขานุการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นผู้ประเมินเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งมีความเห็นเกี่ยวกับการประเมินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นประธาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอรายชื่อข้าราชการในสำนักผู้สมควรได้เลื่อนขึ้นเงินเดือนโดยมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขึ้นเงินเดือนเพียง ๑ ราย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๙๑/๒๕๔๘ เลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญ ครั้งที่ ๒ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดโดยไม่ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้เลื่อนขึ้นเงินเดือนและมีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยตรงว่าเป็นผู้ไม่ได้รับการเลื่อนขึ้นเงินเดือน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องทุกข์คำสั่งดังกล่าว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์แล้วเห็นว่า กฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนขึ้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๙ และข้อ ๗ กำหนดให้การเลื่อนขึ้นเงินเดือนครึ่งขึ้นในแต่ละครั้งนั้น ผู้ที่จะได้รับการเลื่อนจะต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถและความอดุสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งสำหรับรายผู้ฟ้องคดีนั้นการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนยังไม่สมควรที่จะได้รับการเลื่อนขึ้นเงินเดือนในครั้งที่ ๒ จึงมีมติให้ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ไม่เลื่อนขึ้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ยกเลิกมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี และให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการระดับ ๘ ลงมาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ครั้งที่ ๒ ใหม่ โดยเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของข้าราชการรัฐสภาสามัญ ได้มีการบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับกฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนขึ้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔

^{๒๑} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๓๖ การเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญโดยปกติให้สั่งเลื่อนได้ปีละหนึ่งขั้น และเลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของระดับที่ผู้นั้นได้รับเงินเดือนอยู่ โดยคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณของงานที่ได้ปฏิบัติมา การรักษาวินัย ตลอดจนความสามารถ ความอดุสาหะในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ร.



ข้อ ๔^{๒๒} และข้อ ๙ วรรคหนึ่ง^{๒๓} ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่อ้างเหตุผลในเรื่องของพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีที่ส่งผลให้ไม่สามารถเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีได้สามารถพิจารณาได้ดังนี้

ประเด็นที่อ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความสามารถและอุตสาหะ โดยเฉพาะงานในความรับผิดชอบโดยตรงในหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจประสานงานกรณีพิบัติภัยสึนามิ มักขาดการประชุม นั้น ปรากฏข้อเท็จจริงว่า การไม่ได้เข้าประชุมในครั้งแรกเป็นการประชุมในช่วงเวลาการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนครั้งที่ ๑ จึงไม่อาจนำมาพิจารณาได้ และในการไม่ได้เข้าประชุมในครั้งที่สองและครั้งที่สามผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าร่วมประชุมโดยมีหลักฐานการลาป่วยและใบรับรองแพทย์ และไปราชการต่างจังหวัดตามลำดับ จึงไม่อาจถือว่าผู้ฟ้องคดีขาดประชุมโดยไม่มีเหตุผล นอกจากนั้น เมื่อพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ ปรากฏว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงเรื่องการไม่เข้าร่วมประชุมของเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการซึ่งขาดประชุมโดยไม่ทราบเหตุผล แต่ในคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนครั้งที่ ๒ ปรากฏว่าเลขานุการยังคงได้เลื่อนขึ้นเงินเดือน ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เลื่อนขึ้นเงินเดือน จึงเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างเรื่องการขาดประชุมของผู้ฟ้องคดีเป็นข้ออ้างที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขาดประชุมของผู้ฟ้องคดีแล้วพบว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นเหตุผลที่รับฟังได้ และการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าก่อให้เกิดความเสียหายอย่างชัดเจนแต่อย่างใด

ประเด็นที่อ้างว่าผู้ฟ้องคดีขาดความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองสังเกตจากการไม่เอาใจใส่ในหน้าที่ และไม่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาที่สำนักงานดำเนินการนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จัดขึ้น ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ไปช่วยราชการ และครั้งที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากได้รับอนุมัติ

^{๒๒-๒๓} กฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนขึ้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๔ ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการรัฐสภาสามัญปีละสองครั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ร. กำหนด

ข้อ ๙ การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญตามข้อ ๗ และข้อ ๘ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนำผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการตามข้อ ๔ มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่ง และครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัย การปฏิบัติงานเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่นๆ ของผู้นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือน



จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้เดินทางไปปัจฉิมนิเทศ และส่วนที่อ้างว่าผู้ฟ้องคดีทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยใช้คำว่า “เรียน” ซึ่งไม่ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ แสดงถึงการขาดความกระตือรือร้น นั้น ข้ออ้างดังกล่าวไม่มีน้ำหนักและเหตุผลเพียงพอที่จะฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีขาดความกระตือรือร้นที่ถึงขนาดที่ไม่สมควรเลื่อนชั้นเงินเดือน

ประเด็นที่อ้างว่าผู้ฟ้องคดีมักจะไม้อยู่ปฏิบัติงานในสำนักงานโดยไม่ได้ขออนุญาต ผู้บังคับบัญชาหรือแจ้งเพื่อนร่วมงานทราบ ทำให้การมอบหมายงานหรือการติดต่อประสานงานเป็นไปได้อย่าง เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน นั้น ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงถึงลักษณะงานในหน้าที่ของตนว่าส่วนใหญ่เป็นงานประชุมต้องติดต่อประสานงาน ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงในบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีระบุว่ามีการประชุมสัมมนาและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากกว่า ๒๐ ครั้ง จึงเป็นข้อโต้แย้งที่มีเหตุผลรับฟังได้ ทั้งผู้ฟ้องคดีมีพยานหลักฐานการจัดงานประชุมสัมมนาและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และการที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นให้คะแนนความสามารถดังกล่าวก็มีน้ำหนักให้เชื่อได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยสุจริต เพราะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ฟ้องคดีและจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของตนเองด้วย

ประเด็นที่อ้างว่าผู้ฟ้องคดียังปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐานตำแหน่งที่ตนปฏิบัตินั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้มีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานชี้ให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดียังปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐานตำแหน่งที่ปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงตามสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีประชุมคณะอนุกรรมการชีวภาพและทรัพยากรพันธุวิทยา ๕ ครั้ง จัดสัมมนา ๒ ครั้ง ทำหนังสือด้านทรัพยากรชีวภาพจำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม เข้าฝึกอบรม ๒ หลักสูตรและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย คือ ช่วยอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่อาจรับฟังได้

ประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อุทธรณ์ว่าการที่ผู้ฟ้องคดีนำเสนอคอลัมน์ ซี ๑๒ ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่ลงข่าวความขัดแย้งในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปแจกจ่ายเผยแพร่ในที่ประชุมเป็นการจงใจทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือ เป็นการทำให้ละเมิดต่อสำนักงานและองค์กรเป็นการกระทำผิดวินัยนั้น ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีทำผิดข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่จะเป็นความผิดวินัยตามที่กล่าวอ้าง และในกรณีดังกล่าวนี้ก็ได้มีการดำเนินทางวินัยใด ๆ แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ทั้งก็ไม่ปรากฏรายละเอียดทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผลในความเห็นการประเมินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อุทธรณ์จึงไม่อาจรับฟังได้

